Судебный акт по делу № 88-903/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16554125&case_uid=c7a033a7-ecf0-4bfb-ab07-6e8604a20948&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Соленая Т.В.

II инстанция – Мошечков А.И., Зельхарняева А.И. (докладчик), Воронина И.В.

Дело № 8Г-33252/2025 [88-903/2026 / 88-33013/2025]

УИД 77RS0009-02-2024-012609-09

номер дела в суде I инстанции 2-7545/2024

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

29 января 2026 года город Москва

Резолютивная часть определения объявлена 29 января 2026 года

Определение в полном объеме изготовлено 5 февраля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Буториной Ж.В.

судей Беловой А.В., Зуевой Н.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело

по иску ДГИ города Москвы к Смирновой

А.М.

о взыскании платы за пользование земельным участком, процентов, судебных расходов,

по кассационной жалобе ДГИ города Москвы

на решение Зюзинского районного суда города Москвы от 30.10.2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 30.06.2025 года

заслушав доклад судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции Беловой А.В., объяснения представителя истца Кондратьевой А.В., поддержавшей доводы кассационной жалобы, представителя ответчика Безуглой Ю.А., просившей судебные акты оставить без изменения,

у с т а н о в и л а :

ДГИ

<адрес>

обратился в суд с иском к Смирновой А.М. о взыскании задолженности и пени по договору аренды земельного участка от 08.11.2007 года

№

за период с 01.01.2023 года по 30.09.2023 года в размере 103 520,18 рублей, пени за несвоевременное внесение арендных платежей за период с 01.04.2023 года по 30.09.2023 года в размере 33 295,85 рублей.

Решением Зюзинского районного суда города Москвы от 30.10.2024 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 30.06.2025 года, постановлено: взыскать со Смирновой

А.М.

в пользу ДГИ города Москвы сумму неосновательного обогащения по оплате за пользование земельным участком площадью 152,6 кв.м., расположенного по адресу:

<адрес>

за период с 01.01.2023 года по 30.09.2023 года в размере 28 579,96 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами с 01.04.2023 года по 30.09.2023 года в размере 1 267,70 рублей.

Взыскать со Смирновой

А.М.

в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере 4 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

В кассационной жалобе истец, приведя фактические обстоятельства дела, просит отменить решение и апелляционное определение в части отказа в удовлетворении исковых требований, в указанной части принять новое судебное постановление об удовлетворении исковых требований ДГИ города Москвы в полном объеме. В обоснование доводов кассационной жалобы указывает, что принятые по делу судебные акты являются незаконными, необоснованными, вынесенными с нарушением норм материального и процессуального права, выводы судов, изложенные в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, оценка доказательств произведена неправильно. Указывают, что судами при вынесении судебных актов не учтены положения пункта 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 года № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды».

В письменных возражениях на кассационную жалобу ответчик просит судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте его рассмотрения кассационным судом общей юрисдикции надлежащим образом, в том числе, путем своевременного опубликования информации о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы на общедоступном сайте 2kas.sudrf.ru в сети Интернет. Дело рассмотрено в порядке статьи 167, части 5 статьи 379.5 ГПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, возражений, выслушав представителей сторон, проверив по правилам статьи 379.6 ГПК РФ в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, кассационный суд не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Согласно статье 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений норм материального и процессуального законодательства при принятии судебных постановлений судами первой и апелляционной инстанций не усматривается.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нормы материального и процессуального права применены правильно.

Судом установлено, что между Департаментом земельных ресурсов города Москвы (в настоящее время – ДГИ города Москвы, арендодатель) и ООО «Вулкан» (арендатор) заключен договор аренды земельного участка от 08.11.2007 года

№

.

Как следует из пункта 1.2 договора аренды земельного участка от 08.11.2007

№

предметом договора является земельный участок площадью 607 кв.м, имеющий адресные ориентиры:

<адрес>

, предоставляемый в пользование на условиях аренды для эксплуатации здания магазина продовольственных товаров. Договор заключается на 11 месяцев 28 дней и вступает в силу со дня присвоения в Департаменте земельных ресурсов города Москвы учетного номера настоящему договору.

Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем присвоения настоящему договору в Департаменте земельных ресурсов г. Москвы учетного номера, и вносится арендатором ежеквартально равными частями, рассчитанными относительно размера ежегодной арендной платы, не позднее 5-го числа первого месяца квартала (пункт 3 договора аренды земельного участка от 08.11.2007 года

№

).

В соответствии с пунктом 2 статьи 621 ГК РФ, пунктом 2 статьи 610 ГК РФ договор аренды земельного участка от 08.11.2007 года

№

после истечения срока, на который он был заключен, считается заключенным на неопределенный срок, и каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за три месяца.

Письмом от 10.11.2016 года ООО «Вулкан» обратилось в ДГИ города Москвы с заявлением о расторжении договора аренды земельного участка от 08.11.2007 года

№

(отказе от договора), в связи с чем указанный договор считается расторгнутым с 10.02.2017 года, и правовых оснований для взыскания арендной платы после 10.02.2017 года у ДГИ города Москвы не имеется.

Земельный участок площадью 607 кв.м, с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

, на кадастровом учете не состоит и в государственном кадастре недвижимости отсутствует, что подтверждается письмом Департамента городского имущества города Москвы от 23.10.2014 года

№

, а также уведомлением Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве от 01.12.2014 года

№

.

Ответчик Смирнова А.М. является собственником одноэтажного нежилого здания площадью 152,6 кв.м, по адресу:

<адрес>

, что подтверждается выпиской из ЕГРН и техническим паспортом, экспликацией и поэтажным планом здания.

Вступившими в законную силу судебными актами установлено, что ответчиком Смирновой А.М. используется земельный участок по адресу:

<адрес>

, занятый объектом недвижимости площадью 152,6 кв.м.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, оценив собранные по делу доказательства по правилам статьи 67 ГПК РФ, руководствуясь статьей 1102 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2008 года № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», исходя из того, что ответчик должен вносить платежи за использование земельного участка, занятого принадлежащим ему объектом недвижимости; на участок, занятый принадлежащим ответчику объектом недвижимости, земельно-правовые отношения не оформлены, принимая во внимания обстоятельства, установленные вступившими в законную силу решениями Зюзинского районного суда города Москвы от 02.06.2021 года по делу

№

, от 20.09.2022 года по делу

№

, пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неосновательного обогащения за незаконное использование земельного участка и пени.

Суд апелляционной инстанции с указанными выводами согласился, не усмотрев правовых оснований для переоценки доказательств и удовлетворения доводов апелляционной жалобы.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит принятые по делу судебные постановления законными и обоснованными, поскольку при разрешении спора судами нижестоящих инстанций дано верное толкование норм материального права, регулирующих спорное правоотношение, правильно и полно установлены юридически значимые обстоятельства дела, имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судами доказательствами, в обжалуемых судебных постановлениях содержатся исчерпывающие выводы судов, вытекающие из установленных фактов.

В рассматриваемом случае, судебные инстанции, правильно применив действующее правовое регулирование к установленным обстоятельствам дела, пришли к обоснованным выводам об отказе во взыскании арендной платы и пени по договору от 08.11.2007 года

№

и частичному удовлетворению иска путем взыскания неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, при этом при расчете исходили из того, что вступившими в законную силу судебными актами установлено, что правоотношения по договору аренды от 08.11.2007 года

№

прекращены с 10.02.2017 года, а ответчиком Смирновой А.М. используется земельный участок по адресу:

<адрес>

, занятый объектом недвижимости площадью 152,6 кв.м.

Выводы судов нижестоящих инстанций основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, подробно мотивированы и сомнений в их обоснованности не вызывают.

Доводы заявителя кассационной жалобы составляют правовую позицию, выраженную в суде первой и апелляционной инстанций, и были в полной мере исследованы, получив правовую оценку с учетом материалов и обстоятельств дела. Установление новых обстоятельств и переоценка доказательств по делу находится за пределами полномочий суда кассационной инстанции, определенных положениями статьи 390 ГПК РФ.

Доводы кассационной жалобы истца о том, что суды нарушили требования процессуального закона к исследованию и оценке доказательств, отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку вопреки доводам кассационной жалобы при оценке доказательств судебными инстанциями требования статьи 67 ГПК РФ не нарушены. Результаты оценки доказательств отражены в обжалуемых судебных постановлениях, в которых приведены мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.

Несовпадение результата оценки обстоятельств дела судом с мнением подателя жалобы обстоятельством, влекущим отмену судебных актов, не является.

Каких-либо процессуальных нарушений, которые могли бы служить основанием для кассационного пересмотра правильных по существу судебных постановлений, по материалам дела и доводам кассационной жалобы не установлено.

При таких обстоятельствах Второй кассационный суд общей юрисдикции не находит предусмотренных статьей 379.7 ГПК РФ оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а :

решение Зюзинского районного суда города Москвы от 30.10.2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 30.06.2025 года – оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи